

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/3819/25

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד עסקים להעסקת בני החברה הערבית והחרדית), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 22. 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992,¹ אחרי סעיף 22 יבוא :

"עידוד העסקת 22. ד. (א) בסעיף זה –

עובדים

מאוכלוסיות

ייחודיות

"אוכלוסייה ייחודית" – בני האוכלוסייה הערבית,

לרבות הדרוזית והצ'רקסית או בן המגזר

החרדי, כהגדרתו בסעיף 15א(ט) לחוק

שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959;²

"מעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות" – מציע,

אשר התחייב כי אם יזכה במכרז, יעסיק

עובדים מאוכלוסיות ייחודיות בהתאם

להוראות שייקבע השר כאמור בסעיף קטן

(ג);

(ב) פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, תינתן

העדפה למעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות.

(ג) שר הכלכלה, בהתייעצות עם שר הרווחה

והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת החוקה

חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות בעניינים

אלה, תוך התייחסות לשיעורם היחסי של

אוכלוסיות ייחודיות בחברה הכללית :

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

(1) שיעור ההעדפה שתינתן למעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות;

(2) שיעורי ההעסקה ומועדי המימוש הנדרשים בהתחייבות ביחס לאוכלוסיות הייחודיות על מנת שמציע יוגדר כמעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות;

(ד) פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של מעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז.

(ה) מי שזכה במכרז בזכות הגדרתו כמעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, יגיש לשר הכלכלה, בתום שישה חודשים מיום זכייתו במכרז, דין וחשבון מאושר על ידי רואה חשבון, ובו פירוט הפעולות שננקטו לשם הגשמת היעדים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ג)."

ד ב ר י ה ס ב ר

במדינות רבות ברחבי העולם, סוגית עידוד העסקת מיעוטים וייצוג הולם במגזר הפרטי מקבלת עדיפות מרכזית במאמצים לשיפור מעמדן של קבוצות מיעוט, לשילובן בשוקי העבודה, לסגירת פערים סוציו-אקונומיים, ומתוך כך משמשת ככלי משמעותי לפיתוח כלכלי במדינה. בנוסף, שילוב כאמור מסייע גם לגשר על דעות קדומות ומתחים בין הקבוצות השונות בחברה, בעיקר במקרים בהם ישנה קבוצת רוב וקבוצות מיעוט.

דוגמה לאמור ניתן לראות בחוק זכויות האזרח שנחקק בשנת 1964 בארצות הברית. כמו כן, בחוק שוויון הזדמנויות בתעסוקה שנחקק בארצות הברית בשנת 1971, בו נקבע שחובה על הזוכים במכרזים פדרליים לתת העדפה מתקנת לקבוצות מיעוט ולדווח על כך לרשויות. דוגמה נוספת היא הנחיית האיחוד האירופי משנת 2014 שמעוגנת בחוקי מדינות החברות באיחוד משנת 2016. מבין הצעדים הננקטים במדינות השונות: קביעת מסגרת של העסקה הוגנת בחקיקה ומתן משקל לכך גם במכרזים מדינתיים; פיקוח על הזוכים במכרזים מדינתיים והענשתם במקרה ואינם עומדים בהנחיות המכרז; העברת הכשרות לאזרחים על מנת לאפשר שילוב חברתי; ייעוד מכרזים מסוימים או אחוז מסוים ממכרזים לקבוצות מוחלשות (מיעוטים) וכיוצא באלה. בישראל לא קיימים מנגנונים או חקיקה שמבטיחים שילוב של קבוצות מיעוט בשוק העבודה במגזר הפרטי, בניגוד למגזר הציבורי (שאותו מסדיר התיקון לחוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 11), התשי"ט-1959 שתוקן בשנת 2000).

הצעת חוק זו מטרתה לעודד את שילובם של האזרחים הערבים והאוכלוסיות הייחודיות לרבות האוכלוסייה החרדית במגזר העסקי הפרטי ולדלל חלק מהחסמים הקיימים, וזאת תוך שימוש במנגנון מכרזי המדינה כדי להבטיח שחברות הניגשות למרכזי מדינה מעודדות העסקת עובדים מהחברה הערבית וקבוצות מודרות אחרות בהתחשב בשיעורם היחסי מכלל החברה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/24/896), על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1998), על ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה (פ/24/2626) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1255), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1314), על ידי חבר הכנסת יאסר חוג'יראת וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1701), על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1787) ועל ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל (פ/25/3397).

הצעת החוק זהה לפ/25/3397 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)